

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1730/2532

บริษัทชิปซัมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์สำโรงหาบ

ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์สำโรงหาบ

ก่อสร้าง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายมงคล ดีรวัฒนประภา ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้หากให้โจทก์บังคับคดีในระหว่างนี้จำเลยจะได้รับความเดือดร้อน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 102)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 167,505 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินจำนวน

52,479 บาท และ 115,026 บาทนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 และวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ตามลำดับจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92,91)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 65,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 52,479 บาท และ 115,026 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 และวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ตามลำดับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 52,479 บาท และ 115,026 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 และวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ตามลำดับจนถึงวันทราบคำ

สิ่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุษิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>